

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2542 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย องอาจ รัต นม หา วงศ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 188

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

จำเลยเป็นตัวแทนของคณะนายทหารประเทศเธอร์แลนด์นำเช็ค 4 ฉบับ ไป
ชำระหนี้ให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทย 3 ฉบับ และบริษัท. อีก 1 ฉบับ ซึ่งตราบ
ใดที่เช็คทั้งสี่ฉบับดังมิได้ส่งมอบให้แก่การสื่อสารฯ และบริษัท. เช็คทั้งสี่ฉบับจึงยังไม่
โอนไปยังการสื่อสารฯ และบริษัท. คณะนายทหารดังกล่าวยังเป็นเจ้าของเช็คทั้งสี่
ฉบับและเป็นผู้ได้รับความเสียหาย การที่จำเลยนำเอาเช็คสามฉบับที่ผู้เสียหายส่งจ่าย
ให้แก่ การสื่อสารแห่งประเทศไทยไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยโดยที่ จำเลยไม่มีสิทธิ
แม้เช็คทั้งสามฉบับดังกล่าวจะไม่มี การขีดฆ่า คำว่าผู้ถือออกก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้
จำเลยพ้นจากความรับผิดชอบ ฐานเอาไปเสียซึ่งเช็คทั้งสามฉบับดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 188, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้วางโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี 6 เดือน รวมสี่กระทงเป็นจำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเอาไปเสียซึ่งเช็ครวม 4 ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข จ.5 จ.7 ถึง จ.9 โดยเช็คเอกสารหมายเลข จ.5 จ.7 และ จ.8 ส่งจ่ายให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือผู้ถือ ส่วนเช็คเอกสารหมายเลข จ.9 ส่งจ่ายให้แก่บริษัททรานซันโต้ จำกัด หรือผู้ถือ เช็คทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว จำเลยได้เรียกเก็บเงินตามเช็คจากธนาคารไปแล้วตามเอกสารหมายเลข จ.15 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกมีว่า เช็คเอกสารหมายเลข จ.5 จ.7 ถึง จ.9 ขณะเกิดเหตุเป็นของคณะนายทหารประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือโอนไปยังการสื่อสารแห่งประเทศไทยและบริษัททรานซันโต้ จำกัด แล้วเห็นว่า จำเลยเป็นตัวแทนของคณะนายทหารประเทศเนเธอร์แลนด์นำเช็คทั้ง 4 ฉบับ ไปชำระหนี้ให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยให้รวม 3 ฉบับ และบริษัททรานซันโต้ จำกัด อีก 1 ฉบับ ตราบใดที่เช็คทั้ง 4 ฉบับยังมิได้ส่งมอบให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยและบริษัททรานซันโต้ จำกัด เช็คทั้ง 4 ฉบับจึงยังไม่โอนไปยังการสื่อสารแห่งประเทศไทยและบริษัททรานซันโต้ จำกัด และต่อมาคณะนายทหารดังกล่าวต้องดำเนินการเพื่อชำระหนี้ซ้ำอีกคณะนายทหารดังกล่าวจึงยังคงเป็นเจ้าของเช็คทั้ง 4 ฉบับ และเป็นผู้ได้รับความเสียหาย ในคดีนี้แนวคำ

พิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมาในฎีกาของจำเลย ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการต่อไปมีว่าเช็คทั้ง 4 ฉบับจำเลยเป็นผู้ครอบครองโดยชอบหรือไม่ เห็นว่าเช็คทั้ง 4 ฉบับ ระบุชื่อผู้รับเงินตามเช็คไว้แล้ว แม้จะไม่ได้ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออกก็ตาม แต่ผู้สั่งจ่ายก็ได้ระบุชื่อผู้รับเงินตามเช็คคือการสื่อสารแห่งประเทศไทยโดยตรงสำหรับเช็คเอกสารหมาย จ.5 จ.7 และ จ.8 ส่วนเช็คเอกสารหมาย จ.9ก็ระบุชื่อผู้รับเงินคือบริษัททรานชินโต้ จำกัด เช็คทั้ง 4 ฉบับผู้สั่งจ่ายมีเจตนาสั่งจ่ายโดยตรงถึงผู้รับเงินดังกล่าว ที่จำเลยอ้างว่าผู้เสียหายทั้งห้าตกลงให้จำเลยนำเช็คเข้าบัญชีของจำเลยก่อนเพราะมีการจ่ายเงินส่วนอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย จำเลยมิได้นำสืบว่าเช็คแต่ละฉบับมีเงินส่วนอื่นใดบ้างที่สั่งจ่ายรวมอยู่ด้วยข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้รับมอบเช็คเพื่อนำเข้าบัญชีของจำเลยหรือเบิกเงินสดแล้วจัดการแยกจ่ายเงินตามภาระหน้าที่เช็คทั้ง 4 ฉบับ จึงไม่อยู่ในครอบครองของจำเลย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายมีว่าเช็คเอกสารหมาย จ.5 จ.7 และ จ.8 คณะนายทหารประเทศเนเธอร์แลนด์จ่ายเพื่อชำระหนี้ค่าโทรศัพท์แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือไม่นั้น เห็นว่า แม้เช็คทั้งสามฉบับดังกล่าวจะมีได้ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก แต่ก็มีภาระระบุว่าจ่ายให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงฟังได้ว่าเช็คทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ผู้สั่งจ่ายมีเจตนาจ่ายให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทยและอีกประการหนึ่งจำเลยไม่มีสิทธิที่จะเอาเช็คทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวไว้เพื่อประโยชน์ของจำเลยการที่เช็คทั้ง 3 ฉบับ แม้จะไม่ได้ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออกก็ไม่ใช่เหตุให้จำเลยพ้นจากความรับผิดชอบเอาไปเสียซึ่งเช็คทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้นศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรินทร์ นาควิเชียร-อมร วีรวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ